

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2759/2530

นางปราณี เกตุบุตรสงคราม
นางนภา บัวก้านทอง หรือ เกตุบุตร
สงคราม

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1583 เดิม, มาตรา 1584 เดิม, มาตรา 1598/21, มาตรา 1598/25
ป.วิ.พ. มาตรา 127

การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมที่ผู้เป็นบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดาผู้เป็นบุตรบุญธรรมด้วยดังนั้น เมื่อมารดาของผู้เป็นบุตรบุญธรรมมิได้ให้ความยินยอมการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมจึงไม่สมบูรณ์

แม้ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมจะเป็นเอกสารมหาชนก็มีใช้ข้อสันนิษฐานโดยเด็ดขาดที่จะให้รับฟังตามนั้น จึงนำพยานมาสืบหักล้างได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของหลวงเกตุบุตรสงคราม หลวงเกตุบุตรสงครามจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมโดยโจทก์ไม่ทราบและไม่เคยให้ความยินยอม ทั้งขณะจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรม จำเลยมีอายุ 14 ปี ยังไม่บรรลุนิติภาวะและมารดาจำเลยมิได้ให้ความยินยอม การจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมของสามีโจทก์ จึงไม่สมบูรณ์ ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้น

จำเลยให้การว่า สามีโจทก์จดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งโจทก์ก็ทราบดีมาแต่แรก มารดาจำเลยได้ให้ความยินยอมแล้วคดีโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้การจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมไม่สมบูรณ์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1583 และมาตรา 1584 บรรพ 5 เดิม ที่ใช้บังคับขณะสามีโจทก์จดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมบัญญัติถึงการรับบุตรบุญธรรมที่ผู้เป็นบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะว่า จะต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดาผู้เป็นบุตรบุญธรรม เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นางบางมารดาจำเลยมิได้ให้ความยินยอมเมื่อสามีโจทก์จดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรม แม้ได้มีการจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว หากมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย การจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมย่อมไม่สมบูรณ์ ไม่มีผลตามกฎหมาย สำหรับทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมเอกสารหมาย จ.1 แม้จะเป็นเอกสารมหาชน ก็มีใช้ข้อสันนิษฐานโดยเด็ดขาดที่จะให้รับฟังข้อเท็จจริงตามนั้น โจทก์ยอมนำพยานมาสืบหักล้างได้

พิพากษายืน.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัตมิตัด)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ